P U T U S A N

Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEA\DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**RAHMAT HIDAYAT**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun /03 Oktober 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pancing III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Tembung Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Februari 2023;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
   1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
   2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
   3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
   4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
   5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYATdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pancing III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamine / sabu seberat 2 (dua) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa didatangi oleh KELENG (dalam lidik) ke rumah di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan lalu KELENG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto untuk terdakwa jual tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan harga Rp. 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika Shabu tersebut telah berhasil terjual dan uang penjualan Shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada KELENG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumah menunggu calon pembeli, tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi SISWOYO, ABI SULAIMAN RITONGA BRIPKA LEONARDO DD NAINGGOLAN serta Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL NOPIARDI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa ada melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu dan langsung penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto yang terdakwa terima dari KELENG untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.824/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia, S.IK, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung narkotika milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pancing III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Tembung Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine / sabu seberat 2 (dua) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa didatangi oleh KELENG (dalam lidik) ke rumah di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan lalu KELENG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto untuk terdakwa jual tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan harga Rp. 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dimana terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika Shabu tersebut telah berhasil terjual dan uang penjualan Shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada KELENG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam rumah menunggu calon pembeli, tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi SISWOYO, ABI SULAIMAN RITONGA BRIPKA LEONARDO DD NAINGGOLAN serta Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL NOPIARDI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa ada melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu dan langsung penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa petugas kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto yang dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.824/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia, S.IK, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine / sabu shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Siswoyo**

   - Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terahadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
   - Barang bukti yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
   - Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi bersama satu tim mendapat informasi ada seorang laki-laki sering dipanggil Rahmat Hidayat menjual Sabu di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah, lalu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama satu tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut, lalu sekira pukul 09.20 Wib, saksi bersama satu tim tiba di tempat kejadian tersebut, lalu saksi langsung melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan Informasi yang saksi bersama satu Tim sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya, lalu saksi bersama satu tim melihat seorang laki-laki yang mencurigai masuk kedalam rumah, lalu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan II bernama Wini Wahyuni, lalu saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa di Introgasi, Terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Keleng (dalam lidik) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Leonardo DD Nainggolan**

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terahadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Barang bukti yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi bersama satu tim mendapat informasi ada seorang laki-laki sering dipanggil Rahmat Hidayat menjual Sabu di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah, lalu saksi bersama satu tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut, lalu sekira pukul 09.20 Wib, saksi bersama satu tim tiba di tempat kejadian tersebut, lalu saksi langsung melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan Informasi yang saksi bersama satu Tim sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya, lalu saksi bersama satu tim melihat seorang laki-laki yang mencurigai masuk kedalam rumah, lalu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan II bernama Wini Wahyuni, lalu saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa di Introgasi, Terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Keleng (dalam lidik) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa RAHMAT HIDAYAT** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada calon pembeli yang menyamar yaitu petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.dan pada saat Terdakwa ditangkap dapat disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Keleng (dalam lidik) dengan cara Keleng (dalam lidik) mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa dan lalu memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Keleng (dalam lidik) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan / membayarkan uang tersebut kepada Keleng (dalam lidik);
- Bahwa harga beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah apabila narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada calon pembeli yang menyamar yaitu petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.dan pada saat Terdakwa ditangkap dapat disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Keleng (dalam lidik) dengan cara Keleng (dalam lidik) mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa dan lalu memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Keleng (dalam lidik) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan / membayarkan uang tersebut kepada Keleng (dalam lidik);
- Bahwa harga beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah apabila narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pancing III Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto kepada calon pembeli yang menyamar yaitu petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.dan pada saat Terdakwa ditangkap dapat disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Keleng (dalam lidik) dengan cara Keleng (dalam lidik) mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa dan lalu memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Keleng (dalam lidik) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa akan menyetorkan / membayarkan uang tersebut kepada Keleng (dalam lidik);

- Bahwa harga beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah apabila narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menja di perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) U U RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa har uslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pi dana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakw aan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum **;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijala ni oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Rahmi Shafrina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	**Immanuel, S.H., M.H.**
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)